论执纪之难

天下之职，有居其外而慕其威，入其中而困其事者，纪检其一也。世人见其纠举官吏，察奸禁弊，谓权柄甚重；及亲履其任，乃知案牍交集，情伪难辨，权有所限，责无可辞。其难不独在察奸，尤在辨奸；不独在惩有罪，尤在使无罪者不横受其累。盖一职之中，公私相争，名实相牾，其势固然欤？抑人之处事有失，而托之于势欤？

近有国企之人，言其同事周某借调集团纪委半载，归而论其所历，曰：“割裂。”此二字颇可玩味。夫所谓割裂者，非徒劳逸之异也：所奉者公，而人或求之以私；所据者实，而事或止于文；所当问者众，而所能问者寡。使之循情，则亏其职；使之守职，则忤乎情。其心安得不困？

国有企业层级相属，上司欲补纪检人手，常自下级借调。下级多愿遣人，而被调者未必乐往。何也？下级有其人在上，或冀得闻消息，知调查之所向；被调者则终日核卷访证，费心劳力，未必有所得。于是遣人者有其计，受遣者有其苦，名为助公，私望杂焉。

然此先有一谬：纪检之设，所以杜营私之门也；今若以借调之人窥探案情，岂非使执纪之途反为通私之径？既责其守密，而又望其传言；既称其奉公，而复欲其顾旧。所求自相抵牾，非其人之能尽也。故借人以助查核，职分所宜；借人以求消息，职分所禁。不可混而论之。

周某初受一案，往某三级企业核其招标采购。所涉项目十余，或数千元，或数百万元；以该企业工程动辄数亿计之，似不足为巨。然数之大小，岂独视企业之富厚哉？一事失其公，虽利微而害其制；积微成习，虽资巨而有尽时。若谓企业大则小弊可恕，是企业愈大，容奸之地愈广矣。

其案由实名举报而起。举报者屡陈其事，前说未得采，则复举新据。周某赴现场，见其人每于僻处相遇，数语之间，辄引及领导。周某疑其意有所指。该企业负责人素长技术而疏于治众，受检时又少周旋，调查者未甚悦之。及核其事，招标程序确有不规范者，遂责令整改；至于其余指控，证据不足，未能认定。

又据周某所闻，举报者先因收受供应商回扣而受处分，怀怨于领导，故反复举其失，意在使之受扰。周某以为此人借公器泄私忿，深厌之。然吾闻此而有疑焉：人有私怨，其言遂尽虚乎？人无私怨，其言遂尽实乎？

使举报者果受回扣，其行不端，固当别论；然招标之不规范既有可核之实，岂得因其人不贤而没其言？反之，若所举本无据，虽其人慷慨自许，亦不得以辞气之正加人以罪。言之真伪，系于证据；人之善恶，系于行为。二者可以相参，不可相代。以人废言，则有过者得借告者之恶以自解；以言取人，则诬告者得借公义之名以害人。

又有人谓："诚为公义，何至屡诉而不已？其必有怨也。"此论似近人情，而未尽事理。有怨者固可屡诉，无怨而见弊者亦未必肯止。徒以举报之勤断其心之私，犹见人夜行，便谓其必盗。至于观其眼色而识为举报之人，尤非核实之道。眼色不足为证，言辞不足定罪。执纪者所凭，终须是可核之事、可验之据。

夫举报可有私心，而调查不可有私断。其有新证，当核则核；其事已清，重复旧说而无新据者，当依法处置，不必无端反复；若确有捏造事实、蓄意诬陷之行，则又当依规追究。惟须辨诬告与错告，辨不实与未证实，不可见其怀怨，便以之当诬；亦不可见其实名，便以之当真。

或曰："一纸举报易，半月核查难。小案纷至，耗其人力，则大案何以为继？"曰：此诚其弊之可虑者，然不能因核查劳苦，遂以抑诉为便。治其烦，当明受理之则，辨证据之有无，分核查之轻重，止无据之反复；不当因欲省事，而使有据者亦不得言。古有以刑威折讼者，未审其曲直而先困其身。如此虽可使讼声暂息，何由知冤亦随之而息？省事而使实情不达，非治也，蔽也。

周某继办一案，其疑尤深。西南某单位昔承巨额工程，涉围标之事，项目金额十余亿。事隔多年，地方有关方面移来线索，集团因而核查。彼时参与其事者，多已调离，或转任要职；独一人仍在原单位。其人今日为副处，当年不过副科。后来处分落于此人，而周某所知，其他人未见同受追究。案于是结。

周某叹曰："十余亿之项目，岂一副科所能独决？昔日众人行之，今日独留者受责，果何理哉？"此疑足以发人深省，然亦须辨其两端。位卑者不必无责；若亲自参谋、办理、隐瞒，证据具在，虽副科亦当受其责。位高者亦不必有罪；若实未与其事，亦无应负之失职责任，虽居显位不得妄加其罪。责之轻重，不在官秩之高下，而在所为之事实与所负之职责。

然而，若当年定议者、指使者、经办者各有其责，而今仅因一人尚在旧处，便取其易问者责之，舍其难及者不问，则是以去留定罪，而非以行为定责也。试问：其标谁定？其议谁决？其事谁行？有无授意，有无越权，有无知情而失察者？若诸端未明，而惟求一纸处分以告终，所谓结案者，结其卷耶，抑结其理耶？

尤须明者，周某所述，不过其所见所闻；他人是否另案处理，相关职权是否属他机关，外人未悉，不可据一面之辞遽指某人负罪。然制度所欲防者，正是因人已迁而不究旧责，因人易问而归其众过。责任系于其所为，不系于其今日所居。苟迁者常脱，留者常受，则为官者所学，非谨慎任事，而是早谋避责。久之，善于卸责者进，忠于任事者困，岂不悖乎?

然亦不可因此遂谓执纪必穷索无已，牵及愈众愈为有功。夫惩者，治之具；治者，惩之本。该查者不查，是纵；不当查者强查，是滥。使有责者各得其当，无责者不受牵累，制度之隙因而得补，此乃善治。若以多处分为严，以少处分为宽，而不问证据所至，何异以人数代事实哉?

周某别有旧友，久任纪检，亦言此职之苦。其人少时与同窗往来甚密，入职以后，亲旧渐疏。非其性情尽变，乃求见者众，而求见之意多不在叙旧。或刺探案情，或因人请托，或以饭局试探其口风；工作与私人电话，辗转为人所知。于是酒席之欢，变为防嫌之苦；朋友之名，或成求私之媒。其人惮之，遂少赴约，惟与素无业务牵涉者，尚得畅叙旧情。

夫交游本出于情，然昔无所求，虽近而不问；今有所欲，虽远而必至。其名曰怀旧，其实或在问事。此不独纪检为然，凡一职之权能动人利害者，莫不有之。但若遂疑天下交友皆有所图，亦失之过。正其道者，不在绝情，而在立界：友可交，私不可徇；事可谈，密不可泄；请求可以听闻，违规之请不可曲从。能使交谊止于交谊，职守归于职守，乃不以公害私，亦不以私害公。

其友又言：“治工程者，见楼宇既成，欲其坚而美；执纪者则异，务在于适当之度了其案，使企业有所惩戒而复能经营。执纪非欲毁其企业，乃欲使其更善。”此言得治之意，而未尽执纪之理。

夫工有工之度，度在材力、工法与安全；纪有纪之度，度在事实、证据、程序与权限。造屋者不能以屋已竣而谓之必坚；执纪者亦不能以案已结而谓之必公。若为速成而减其梁柱，虽屋成千间，何足称工?若为速结而略其真伪，虽案结千卷，何足称治?故所谓适度，非求上下皆悦、文书皆齐而已，乃使所查有据、所断有法、所止有理。能止而不止，是滥；当进而不进，是纵。

其友又以为，执纪不过一职，宜视之如他业，勿挟私德之好恶，惟认真完成所命之事，不偷懒，不冒进。其言有可取者，亦有当辨者。不以喜怒定人罪，不以好恶乱公断，固是。然若谓既为职事，便可尽去是非之心，惟所命是从，则未可也。

纪检之所以设，正以公权不可私用，公财不可妄取，职责不可任意推卸。此固有公义寓焉。若凡上所命者即从，上所未命者不问；虽知其证未足，亦强为成案；虽见其责未清，亦以文书既毕自安，则或可保一身之无咎，而其职之所以立者已失。不可使私德代公法，亦不可借不谈道德之名，尽弃公职之是非。

推原其故，纪检之所谓割裂，约有三端。其一，公私相争：举报者或夹私忿，被举报者或托私情，企业或求安其局，亲旧或思通其门，而皆欲使执纪者为己用。其二，名实相违：程序须有终，事实或未明；文书可以具，责任或未清。苟以结卷为治，则易问者受责，难及者得免。其三，权责相　：案情纷繁，权限有界，人员有限，移送与协作若不畅，则办事者劳而积弊未必减。

是三者，非徒责一二执纪之人清心寡欲便可解。必须使权责明，程序正，核查有序，移送有方，复核有据；使举报者得陈其实，被举报者得申其辩，调查者得据证而断，而不为人情、考核与去留所牵。人之操守不可废，制度之设防尤不可缺。独望贤者时时自持，而不使寻常人亦有所遵循，其治终难久也。

且世之积弊，最难治者，未必是显然犯法之人，往往是人人各有一辞，可以为其失开脱者。举报者有怨，故其真言亦被疑；受责者位卑，故其所负未明而易结；居上者已迁，故其旧事虽可问而不愿深究；执纪者劳苦，故其未尽之事又易以情恕之。一事各有其说，一说各有所便。及合而观之，人人似皆可原，而公理独无所归。

故纪检之道，不在窥察愈密，不在处分愈众，亦不在息事愈速。察其言而不先罪其人，核其实而不轻信其辞；有责者虽贵不贷，无责者虽贱不诬；可止则止，当究则究。如此则权有其界，责有其归，案有其终，而公义不随文书之终而终。

案之结，未必理之明；人之迁，不可以责之消。执纪者苟知此，而能以事实裁人情，以法度节权势，以公义正其所行，则虽职事甚难，犹可谓不负其任。否则案卷日积，处分日繁，而积弊如故，徒有执纪之名，未得执纪之实耳。